

luvkongjji 전자소송 사례 조사 보고서

단일 피해자의 22개월 민사·형사 병행 기록과 AI Agent 설계 시사점

작성 기준일: 2026-08-11

조사 대상: 네이버 블로그 luvkongjji의 민사 8편·형사 8편 및 공식 법령·법원·개인정보보호 자료

1. 결론 요약

이 사례는 538만 원의 피해를 주장한 작성자가 형사고소와 민사소송을 병행하고, 약 22개월 동안 피고 특정, 보정, 송달, 기일 지정, 판결, 채무불이행자명부 등재를 진행한 개인 기록이다.

가장 중요한 결론은 다음과 같다.

- 1. 이 사례의 마지막 성과는 돈을 돌려받은 것이 아니다.** 작성자가 공개한 마지막 민사 결과는 2025년 2월 25일 채무불이행자명부 등재결정과 명부 작성이다. 실제 압류·추심·지급은 확인되지 않는다.
 - 2. 민사와 형사는 서로 다른 트랙이다.** 형사사건에서 작성자는 1심 징역 4년 6개월을 통지받고, 다른 사건과 병합된 뒤 5년 선고가 내려졌다고 기록했지만, 이 형이 작성자의 주장상 538만 원 피해만으로 선고됐다고 볼 자료는 없다. 형사처벌은 민사상 돈의 회수를 의미하지도 않는다.
 - 3. 블로그는 개인 사건 일지로는 유용하지만 법률 매뉴얼로 재사용하면 위험하다.** “가까운 법원에 제출”, “판결일부 터 6개월”, “답변서가 없으면 무변론판결”, “구속되어 송달이 안 됨” 같은 표현은 공식 기준과 다르거나 지나치게 단순하다.
 - 4. AI Agent의 방어 가능한 핵심은 자동 제출이 아니다.** 초기 회수가능성·재산 단서 점검, 피고 신원 특정 경로 관리, 원본 기반 문서 초안, 법원 문서 해석, 수동 상태·기한 추적, 오프라인 행동 체크리스트가 핵심이다.
 - 5. 공식 포털 자동 동기화는 MVP에서 제외해야 한다.** KICS, 전자소송포털, 사건검색, 판결서 열람에 대해 사용 가능한 공개 API·위임 인증·자동화 허가를 확인하지 못했다. 사용자에게 받은 통지·문서·영수증을 읽는 방식으로 제한해야 한다.
-

2. 조사 범위와 증거 수준

2.1 확인한 1차 자료

민사 연재 8편:

1. 소장 작성
2. 사실조회·금융거래정보 제출명령 신청
3. 통신사·은행 회신
4. 보정명령·당사자표시정정
5. 기일지정신청·변론기일 지정
6. 변론기일·원고 승소 주장
7. 채무불이행자명부 등재신청
8. 채무불이행자명부 등재 완료

형사 연재 8편:

1. 고소장 작성
2. 경찰서 방문·고소장 제출
3. 피해자 조사·사건 이송
4. 경찰 수사 종결·송치 주장
5. 불구속 구공판 처분 주장
6. 형사재판 진행
7. 1심 선고 4년 6개월 주장
8. 최종 5년 선고·판결문 열람 주장

2.2 증거의 한계

16개 게시물은 모두 같은 작성자·같은 플랫폼의 연속 기록이다. 따라서 16개의 독립 출처가 아니라 **하나의 관찰 그룹**이다.

외부 검색에서는 이 사건을 별도로 보도하거나 법원 기록으로 검증하는 자료를 찾지 못했다. 네이버 카페 글이 이 블로그를 자료로 링크하고 있었지만, 사건을 독립적으로 확인한 것은 아니었다.

추가로 확인한 [Lawtalk](#) 글은 2021년 작성된 일반적인 피고 주소 확인 안내였고, [dreamingyeon](#) 글은 냉장고 가짜 쇼핑몰 피해라는 다른 사건이었다. 두 자료 모두 [luvkongjji](#)의 상대방·거래·사건번호를 확인하지 않는다.

보고서에서는 다음과 같이 증거 수준을 구분한다.

- **A: 게시 사실 확인** — 네이버 게시 시각과 공개 본문이 해당 내용을 담고 있음
- **B: 작성자 보고** — 당시 작성자가 절차·문서·결과를 경험했다고 기록함

- **C: 작성자 해석** — 지연 원인, 상대방 의도, 법적 의미, 피해자 수 등에 대한 해석

- **D: 확인 불가** — 사건번호·판결문·송달증명·확정증명·실제 회수처럼 공개 자료로 검증되지 않은 사항

스크린샷이 포함되어 있어도 공개된 원본 법원기록을 대조하지 못하면 B 수준을 넘지 않는다.

3. 사건의 출발점

작성자의 주장에 따르면, 2023년 3월 8일 현재 거주 중인 주택이 이른바 ‘빌라왕’ 소유여서 압류될 수 있다는 말을 중개인에게 들었다. 중개인은 감정평가비와 수수료를 내면 새로운 세입자를 구해 나갈 수 있게 해주겠다고 했고, 작성자는 돈을 송금했다. 작성자가 공개한 고소장 이미지에는 주장 금액으로 감정평가비 500만 원과 중개수수료 38만 원이 표시돼 있다.

이후 작성자는 임대인이 빌라왕이 아니고 중개인이 설명한 관계도 사실이 아니었다고 판단했다. 민사 연재에서는 소가를 **5,380,000원**으로 입력했다고 기록한다.

이 사실관계는 작성자의 주장이다. 거래일, 송금일, 상대방 이름, 사건번호, 계약문서, 민사 판결 이유는 공개되지 않았다.

작성자는 두 목적을 구분했다.

- 형사: 상대방을 사기죄로 처벌해 달라고 신고
- 민사: 지급한 돈을 돌려받기 위한 부당이득금 반환청구

이 두 트랙은 병행됐지만 자동으로 연결된 절차는 아니다.

4. 민사사건 타임라인

4.1 게시 시각과 사건 시각

게시	게시 시각	본문에서 확인되는 사건
민사 1	2023-05-09 20:58	소장·증거 작성, 소가 538만 원
민사 2	2023-05-16 20:02	사실조화·금융거래정보 제출명령 신청
민사 3	2023-05-30 19:56	통신 3사 실패, 은행 회신
민사 4	2023-06-01 19:53	보정명령, 초본 발급, 당사자 정정
민사 5	2023-11-07 08:30	7월·10월 기일지정신청, 12월 기일 지정
민사 6	2023-12-11 10:01	12월 7일 변론·원고 승소 주장
민사 7	2024-11-13 17:02	2024년 7월 1일 명부등재 신청, 보정
민사 8	2025-02-28 11:22	2025년 2월 25일 명부등재결정·작성 주장

4.2 단계별 재구성

소장 작성

작성자는 주장상 피해액 5,380,000원을 소가로 입력하고 부당이득금 반환청구를 선택했다. 소장에는 청구취지·청구원인과 이체내역, 문자, 녹취 등 증거를 첨부했다고 기록한다.

당시 전자소송 계산기에서 76,200원이 표시됐다고 했지만, 바로 납부한 확정 비용이 아니라 참고 계산값이라고 스스로 명시했다. 당시 산식을 적용하면 538만 원 청구의 일반 인지대는 $5,380,000\text{원} \times 0.5\% = 26,900\text{원}$, 전자소송 인지대는 그 90%를 100원 단위로 처리한 24,200원이며, 2023년 소액 민사사건 송달료 예납 계산에 사용된 1회 송달료 5,200원을 10회분 적용하면 52,000원이다. 합계 76,200원으로 계산기 표시와 일치하지만 실제 납부 증거는 아니며 현행 비용으로 재사용하면 안 된다.

대법원은 국내 통상우편물 요금 인상에 따라 2025년 6월 1일부터 민사·민사신청 등 안내 대상 사건의 송달료 예납 산정에 사용하는 1회 송달료를 5,200원에서 5,500원으로 조정했다. 다른 조건을 동일하게 단순 가정해도 합계가 달라진다. 실제 비용은 사건 종류와 당사자 수에 따른 현행 포털 계산 결과만 사용해야 한다.

- 민사소송 등 인지법 제2조
- 국내 통상우편물 요금 인상에 따른 1회 송달료 변경 안내

피고 신원 특정

작성자가 알고 있던 정보:

- 이름
- 전화번호
- 은행 계좌번호
- 명함상의 사무실 주소

몰랐던 정보:

- 주민등록번호
- 실제 주소

작성자는 2023년 5월 6일 통신 3사 사실조사와 은행 금융거래정보 제출명령을 병행했다고 기록한다.

통신 3사 결과:

- SKT: 해당 없음
- KT: 해당 없음
- LG U+: 해당 없음

작성자는 상대방이 알뜰폰을 썼다고 단정했지만 이는 추정이다. 통신 3사에서 명의자를 찾지 못했다는 결과만 확인할 수 있다.

세부 회신일은 연재 안에서도 다르다. 2편은 KT 도달 5월 15일·회신 5월 16일, LG U+ 회신 5월 18일이라고 적었지만, 3편의 회고 표는 KT 도달·회신 5월 16일, LG U+ 도달 5월 18일·회신 5월 19일로 기록한다. 보고서에서는 회신 순서만 사용하고 하루 단위 기간은 확정하지 않는다.

은행 결과:

- 5월 16일 법원 발송
- 5월 19일 은행 도달
- 5월 30일 회신
- 계좌 명의와 인적사항을 확인했다고 작성자가 기록

이 사례에서 피고 특정의 결정적 경로는 통신사가 아니라 은행이었다.

보정과 송달

작성자는 은행 회신 다음 날 보정명령을 받았다고 했다. 신분증, 보정명령 원본, 500원을 들고 주민센터에서 피고 초본을 발급받고 당사자표시정정신청을 제출했다고 기록한다.

작성자의 후속 신청서 화면에는 소장 부분 송달일이 **2023년 6월 9일**로 기재돼 있다. 송달 방법과 실제 수령인은 공개하지 않았다.

기일 지연

작성자는 송달 후 약 한 달 반 동안 기일이 잡히지 않아 7월 중순 첫 기일지정신청서를 제출했다. 10월에 두 번째 신청을 했고, 11월 6일 12월 초 변론기일이 지정됐다고 기록한다.

법원에서 “사건이 밀려 있으니 기다리라”는 취지의 답을 들었다고 했지만, 지연 원인은 공식 기록이 아니라 작성자의 설명이다.

변론과 판결

2023년 12월 7일 변론기일에 피고가 불출석했고, 판사가 구두로 원고 승소를 선고했다고 작성자는 기록한다.

그러나 다음 날짜는 공개되지 않았다.

- 판결서 작성일
- 판결서 송달일
- 항소기간 시작일
- 법적 확정일
- 가집행 여부
- 집행문 발급일

따라서 “12월 7일에 사건이 법적으로 확정됐다”고 말할 수 없다.

채무불이행자명부

작성자는 2023년 12월 판결이 확정됐다고 적고, 2024년 7월 1일 명부등재를 신청했다.

공개된 화면에 근거한 후속 순서는 다음과 같이 재구성됐다.

날짜	사건
2024-07-01	명부등재 신청
2024-08-05	심문서 발송
2024-08-30	공시송달명령
2024-09-20	공시송달 효력 발생 표시
2024-11-13	최근 1개월 이내 초본 제출 보정명령
2024-11-14	보정 제출
2024-12-05	이송결정
2025-02-25	명부등재결정 및 명부 작성

최종 등재액은 공개 이미지에서 일부 판독 결과가 충돌해 확정하지 않았다. 작성자는 신청한 원금과 신청일까지의 이자, 지연이자가 등재됐다고 설명한다. 이는 받은 돈이 아니라 명부에 기록된 미지급 채무다.

5. 형사사건 타임라인

시점	작성자 기록
2023-04-24	고소장과 증거 제출로 표시된 포털 기록
2023-05-08	수사관 첫 연락
2023-05-13	약 3시간 피해자 진술, 추가 증거 제출
2023년 5월 이후	사건을 다른 경찰서로 이송
2023-07-11	상대방 체포 후 조사·석방, 경찰 송치결정 주장
2023년 11월	불구속 구공판 처분 주장
2024년 1~5월	재판 연기와 병합 주장
2024-11-13	1심 징역 4년 6개월 통지를 받았다고 기록
2025-01-22	작성자는 다른 사건과 병합된 뒤 5년 선고가 내려졌다고 기록
2025-03-04 이후	비실명화 완료 후 온라인 판결문 열람 가능했다고 기록

주의할 점

- 2023년 7월 글에는 체포영장에 따른 체포라고 적었지만, 나중 글에서는 긴급체포라고 표현했다. 서로 다른 제도
이므로 공식 기록 없이 체포 유형을 확정하면 안 된다.
- 경찰 송치와 검사의 공판청구는 다른 단계다.
- “구공판은 죄질이 나쁘다는 뜻”이라는 표현은 법률 정의가 아니라 작성자 설명이다.
- 공개 이미지에 2024년 11월 13일 징역 4년 6개월 통지와, 후속 판결문의 “피고인을 징역 5년에 처한다”는 주
문이 보인다. 다만 4년 6개월에서 5년으로 바뀐 사정을 피고의 항소 탓으로 단정할 수 없다. 다른 사건 병합과 검
사의 불복 여부 등 전체 판결기록이 필요하다.
- 피해자 수는 “10명 가까이”, “20명 가까이”, “손가락 발가락으로도 부족” 등으로 변한다. 정확한 공식 피해자 수
로 쓰면 안 된다.
- 최종 형이 이 작성자의 538만 원 거래를 범죄사실로 포함했는지는 공개된 판결문 범죄사실표 없이는 확인할 수 없
다.

6. 블로그 설명과 공식 기준의 차이

6.1 “집에서 가까운 법원에 제출하면 된다”

판정: 부정확

민사소송법 제2조는 피고의 보통재판적 소재지 법원을 원칙으로 한다. 재산권 청구의 의무이행지, 불법행위지 등 특별 재판적이 적용될 수 있지만 단순히 원고 집과 가깝다는 이유로 관할이 생기지는 않는다.

- 민사소송법 제2조
- 민사소송법 제8조
- 민사소송법 제18조

6.2 “부당이득금 청구가 맞다”

판정: 사례에 따라 가능하지만 일반화 불가

민법 제741조의 부당이득은 법률상 원인 없이 이익을 얻고 상대방에게 손해를 준 경우다. 같은 돈 분쟁이라도 계약상 반환, 해제, 불법행위 손해배상 등이 문제될 수 있다.

- 민법 제741조
- 민법 제750조

AI가 사실관계 확인 없이 사건명을 자동 선택하면 안 된다.

6.3 전화번호·계좌번호가 있으면 상대방 정보를 얻는다

판정: 법원에 신청할 단서일 뿐 자동 권리는 아님

민사소송법 제294조에 따라 법원이 필요성을 판단해 사실조회를 촉탁할 수 있다. 금융정보는 금융실명법이 정한 법원 제출명령의 요건을 충족하는 경우에만 예외적으로 제공될 수 있으며, 법원이 필요성·목적·대상 기간과 범위를 판단하고 사용 목적에 필요한 최소 범위로 제한해야 한다.

- 민사소송법 제294조
- 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제4조

6.4 사실조회·은행 보관금 2,000원

판정: 2023년 해당 사건의 UI 금액일 수 있으나 일반 규칙 아님

법률에 일률적인 2,000원이 규정돼 있지 않다. 수신기관, 우편·복사비, 현행 포털 계산에 따라 달라질 수 있다.

6.5 초본 발급 500원

판정: 현재도 근거가 확인되지만 발급은 자동이 아님

소송 수행을 위해 제3자의 주민등록표 초본을 신청할 수 있는 법적 경로가 있다. 2026년 기준 주민등록법 시행규칙상 **소송 목적의 제3자 초본 교부 경로** 수수료는 1통 500원이지만, 다른 발급 방식과 향후 기준 변경을 확인해야 한다. 신분확인·대상자 특정·이해관계 자료가 필요하며 개인정보 보호 사유로 제한될 수 있다.

- 주민등록법 제29조
- 주민등록법 시행규칙 제17조

6.6 답변서가 30일 동안 없으면 무변론판결

판정: 가능성은 있지만 자동 결과가 아님

피고의 답변서 제출기간은 소장 부분 송달일부터 30일이다. 그러나 민사소송법 제257조는 법원이 변론 없이 판결할 수 있다고 규정할 뿐 반드시 그렇게 해야 한다고 하지 않는다. 기일지정신청도 재판부를 강제하거나 처리기한을 만들지 않는다.

- 민사소송법 제165조
- 민사소송법 제256조
- 민사소송법 제257조

6.7 판사가 구두로 원고 승소를 말하면 사건이 끝난다

판정: 판결선고와 확정을 혼동

판결 선고일, 판결서 송달일, 항소기간, 확정일, 집행 가능 시점을 분리해야 한다. 일반 민사 항소기간은 판결서 송달일 부터 2주다.

- 민사소송법 제396조
- 민사집행법 제24조
- 민사집행법 제28조

6.8 판결일부터 6개월 후 채무불이행자명부 신청

판정: 기준일이 잘못 축약됨

민사집행법 제70조는 금전 지급 집행권원이 확정되거나 작성된 후 6개월 동안 채무를 이행하지 않은 경우를 규정한다. 단순 구두 판결일부터 계산하는 규칙이 아니다.

- 민사집행법 제70조

작성자의 실제 확정 시점과 2024년 7월 1일 사이에 6개월이 지났을 가능성은 있지만, 공개된 날짜만으로 정확히 계산할 수 없다.

6.9 구속되어 송달이 불가능했다

판정: 과도한 단순화

민사소송법 제182조는 구금된 사람에 대한 송달을 교도소·구치소·유치장의 장에게 하도록 정한다. 구속은 자택 송달 실패 원인이 될 수 있지만 법적으로 송달 자체가 불가능해지는 것은 아니다.

- 민사소송법 제182조

6.10 2025년 2월 25일 “확정”

판정: 등재결정·명부 작성은 확인되나 그날 법적 확정됐다는 표현은 과함

민사집행규칙상 등재결정이 있으면 법원사무관 등이 즉시 명부를 작성한다. 작성자가 공개한 화면은 2월 25일 등재결정과 명부 작성을 뒷받침하지만, 원본 법원기록을 대조하지 못했으며 결정 송달과 즉시항고 여부까지 보여주지는 않는다.

6.11 민사와 배상명령을 함께 진행

배상명령으로 청구하려는 동일 범죄피해에 관해 다른 절차의 손해배상청구가 법원에 계속 중이면 배상신청을 할 수 없다. 청구 범위와 계속 여부를 확인하지 않은 채 Agent가 “형사와 민사를 모두 병행하면 된다”고 권하면 안 된다.

- 소송촉진 등에 관한 특례법 제26조

6.12 2023년 전자소송 화면을 현재 사용법으로 재현

판정: 금지

2025년 1월 31일 차세대 전자소송포털이 개통되면서 전자소송·나홀로소송·전자민원 기능이 통합됐다.

ecfs.scourt.go.kr 주소는 유지됐지만 시스템과 화면은 전면 개편됐다. 따라서 2023~2024년 블로그의 탭 이름, 입력 순서, 화면 캡처, 기관 주소를 2026년 안내로 그대로 사용하면 안 된다.

- 법원 차세대 전자소송 개통 안내
- 현행 전자소송포털

법률상 절차가 사라졌다는 뜻은 아니다. 개념과 현행 화면을 분리하고, 정확한 클릭 경로는 인증된 현재 화면을 사람이 확인한 뒤 날짜와 함께 기록해야 한다.

7. 실제로 어려웠던 지점

7.1 신원 특정은 하나의 조회가 아니라 실패 가능한 분기였다

통신 3사 조회가 모두 실패하고 은행 경로만 성공했다. Agent는 “전화번호가 있으면 주소를 얻는다” 같은 단선형 안내가 아니라 다음을 관리해야 한다.

- 보유 단서: 이름, 전화, 계좌, 주소, 플랫폼 ID
- 신청 가능한 공식 경로
- 법원의 허가·범위 판단
- 회신 성공·실패
- 실패 시 다음 경로
- 회신에 포함된 개인정보의 접근통제

7.2 온라인 절차 사이에 오프라인 행동이 끼어 있었다

은행 회신 후 보정명령을 받고 주민센터에서 초본을 발급한 뒤 다시 전자소송에 정정신청을 제출했다. 디지털 Agent라도 주민센터 방문, 원본 서류 지참, 수수료, 스캔 같은 인간 행동을 상태로 관리해야 한다.

7.3 법원·수사기관의 대기시간을 제품이 단축할 수는 없었다

민사에서는 송달 후 기일 지정까지 수개월이 걸렸다. 형사에서는 경찰 이송, 피고소인 조사, 검찰 처분, 재판 연기·병합이 이어졌다.

제품이 약속할 수 있는 것은:

- 현재 대기 상태를 설명
- 마지막 관측일과 다음 확인일 표시
- 법적 기한과 단순 예상시간을 구분
- 필요한 문서 준비

제품이 약속하면 안 되는 것은:

- 판결까지 걸리는 시간 단축
- 기일지정신청을 하면 일정 내 기일 확정
- 형사절차가 민사판결을 빠르게 만듦

7.4 판결 후에도 회수는 별도 문제였다

작성자는 민사 승소, 형사 실형, 채무불이행자명부 등재까지 진행했지만 실제 변제는 확인되지 않는다.

이는 “판결을 받게 해주는 Agent”보다 먼저 다음 질문이 필요함을 보여준다.

- 현재 알고 있는 재산 단서가 있는가?
- 확인된 계좌가 현재도 유효한가?
- 급여·임대차보증금·매출채권 등 제3채무자 단서가 있는가?
- 비용과 시간 대비 계속 진행할 이유는 무엇인가?
- 경제적 회수 외에 처벌·기록·압박을 목표로 하는가?

Agent가 회수 확률 점수를 단정해서는 안 되지만, **회수가가능성 정보의 공백과 비용**을 사용자가 보게 해야 한다.

8. AI Agent 제품 요구사항

8.1 제품 정의

사용자가 제공한 원본 사건자료와 공식 통지를 바탕으로 민사·형사 상태를 분리해 기록하고, 회수가능성 정보·신원 특정·증거 및 문서 준비·오프라인 행동·법적 시점을 사용자 확인 아래 관리하는 하이브리드 사건 코파일럿

이 제품을 단순 상태 대시보드로 정의하면 안 된다. 현행 KICS와 전자소송포털도 이미 사건 진행정보를 제공한다. 검증해야 할 제품 가치는 원시 상태 표시가 아니라 다음에 있다.

- 여러 기관 통지를 동일한 사건 데이터로 정규화
- 법률상 기한·자격 발생일·예상 대기시간·선택적 촉구를 구분
- 사실·증거에서 문서 초안까지 근거 추적
- 잘못된 절차 조합과 자격 충돌 탐지
- 회수가능성 정보 공백과 다음 행동 우선순위 설명

KICS의 현행 기능과 중복되지 않는지는 현재 사용자 대상 과업 실험으로 검증해야 한다.

8.2 MVP 사용자 과제

1. **회수가능성·재산 단서 사전 점검** - 알려진 계좌·고용·주소·플랫폼 단서 목록화 - 확인되지 않은 재산정보를 추측하지 않음 - 판결과 실제 회수가 다르다는 설명
2. **피고 신원 특정 경로 관리** - 전화번호·계좌번호 등 보유 단서 구조화 - 법원 신청 초안과 필요한 소명자료 준비 - 통신사 실패 후 은행 경로 등 분기 관리
3. **공통 사실을 여러 문서에 재사용** - 소장 - 사실조회신청서 - 금융거래정보 제출명령신청서 - 기일지정신청서 - 채무불이행자명부 등재신청서

문장보다 먼저 원본 Fact와 Evidence를 확정하고, 모든 초안 문장이 그 근거를 가리키게 한다.

1. **법원 문서 해석** - 문서 종류 - 요구 행동 - 문서에 적힌 기한 - 필요한 준비물 - 공식 제출 위치 - 사용자 확인이 필요한 불확실성
2. **장기 타임라인** - 게시·업로드 날짜와 실제 사건 날짜 구분 - 정확한 날짜와 “6월 초” 같은 범위 날짜 구분 - 송달일, 선고일, 확정일, 집행 가능일 분리 - 장기 무변화 상태와 확인 예정일 표시 - 법정기한, 법원 명령기한, 자격 발생일, 예상 대기시간, 선택적 촉구일을 별도 유형으로 저장
3. **오프라인 행동** - 주민센터 방문 - 신분증·원본 보정명령 준비 - 서류 발급 - 스캔·업로드 - 사람이 완료 체크

8.3 민사·형사 상태는 분리한다

```
flowchart LR
    subgraph CIVIL["민사 트랙"]
        C1["사건 입력"] --> C2["피고 특정"]
        C2 --> C3["소장·증거"]
        C3 --> C4["보정·송달"]
        C4 --> C5["답변·기일"]
        C5 --> C6["판결·송달·확정"]
        C6 --> C7["집행·명부·회수"]
    end

    subgraph CRIMINAL["형사 트랙"]
        K1["고소"] --> K2["경찰 수사"]
        K2 --> K3["송치·검사처분"]
        K3 --> K4["형사재판"]
        K4 --> K5["판결·불복"]
    end

    U["사용자 확인 메모"] -. "관계만 기록" .-> CIVIL
    U -. "관계만 기록" .-> CRIMINAL
```

금지되는 연결:

- 형사 기소 → 민사 승소 자동예측
- 형사 실형 → 피해금 회수 표시
- 민사 승소 → 사기죄 확정 표시
- KICS 통지 → 전자소송 상태 자동변경

8.4 핵심 데이터 모델

- Matter: 사건 ID와 목적
- TrackState: 민사·형사 별도 상태
- Party: 당사자와 확인 수준
- Fact: 날짜·주체·행위·원문·사용자 승인
- Evidence: 원본 해시·출처·연결 Fact
- IdentityLead: 전화·계좌·주소 등 신원 단서
- CourtDocument: 문서 종류·원문·수신일
- ServiceEvent: 송달 대상·방법·등재일·열람일
- Deadline: 기산사건·규칙·날짜·검토자

- OfflineTask: 방문 장소·준비물·완료 증빙
- AssetAnchor: 사용자가 알고 있는 재산 단서
- FilingDraft: 미서명 초안·근거·검토 상태
- Receipt: 사용자가 공식 포털에서 받은 접수증

8.5 자동화 허용 범위

허용:

- 사용자 업로드 문서 OCR
- 날짜·금액·사건번호 후보 추출
- 원문과 추출값 병렬 표시
- 사실·증거 타임라인 정리
- 서식 초안 작성
- 누락·모순 경고
- 공식 출처 링크 제공
- 사용자가 입력한 접수증·통지로 상태 변경 제안

금지:

- KICS·전자소송·사건검색·판결서포털 로그인
- 인증서·OTP·세션쿠키 저장
- 포털 스크래핑·자동 폴링
- 자동 서명·결제·제출
- 자동 송달열람 또는 법적 의사표시
- 상대방 은행·통신·위치정보 직접 조회
- 승소·형량·회수확률 단정

8.6 승인 게이트

1. 사건명·청구 법률구성
2. 법원·관할
3. 개인정보가 포함된 조회신청
4. 청구금액·이자·기산일
5. 문서의 핵심 사실과 증거 연결
6. 법적 기한
7. 모든 외부 전송·출력
8. 사용자의 공식 포털 제출 및 접수증 확인

9. 개인정보·법률서비스 안전장치

9.1 원본과 AI 작업본 분리

- 원본은 읽기 전용으로 보존
- 파일 해시·출처·취득시각·보관자를 기록
- AI에는 비식별·최소화된 작업 사본 사용
- OCR·자르기·번역·병합 결과를 원본에 덮어쓰지 않음

9.2 외부 모델 전송 전 처리

- 주민등록번호·주소·전화·계좌·사건번호 마스킹
- 제3자 대화와 불필요한 민감정보 제거
- 모델 학습·분석 목적 재사용 금지 계약
- 처리위탁·국외이전·재위탁 검토
- 벡터DB·로그·백업까지 삭제 검증

공식 참고:

- [개인정보보호법](#)
- [생성형 AI 개인정보 처리 안내서](#)

9.3 법률서비스 경계

Agent는 자료 검색·정리·일정관리·근거가 표시된 초안까지만 수행한다. 개별 사건의 법률적 결론, 최종 문서 확정, 대리, 합의전략, 제출은 전문가 또는 당사자가 검토해야 한다.

- [변호사법 제109조](#)

9.4 기한 안전장치

모든 기한은 다음 정보를 함께 저장한다.

- 사건 종류
- 기산 사건
- 송달 방법
- 실제 송달일
- 법정기간 또는 법원 명령기간
- 공휴일 처리
- 공식 근거

- 검토자와 검토시각

AI 계산값은 경고·체크리스트이며 제출 권한이 아니다.

10. 이 사례를 제품 전체의 대표 사례로 쓰면 안 되는 이유

작성자는 일반 사용자보다 유리한 조건을 많이 갖고 있었다.

- 상대방 이름·전화·계좌·명함·사무실 단서를 보유
- 송금기록·문자·녹취 등 자료가 많음
- 법률 지식이 있는 지인에게 조언을 받았다고 기록
- HWP·스캔·전자소송 사용에 익숙함
- 직장과 주민센터·법원·경찰서 등이 가까움
- 수개월 대기를 감수하고 계속 신청함
- 피고가 민사에서 답변·출석하지 않았다고 작성자가 기록

반대로 다음 사용자는 이 사례에 나타나지 않는다.

- 대포통장·플랫폼 ID만 아는 피해자
- 피고가 적극 다투는 사건
- 합의·지급명령·배상명령으로 일찍 끝난 사건
- 비용 때문에 중도 포기한 사람
- 소액이라 신고하지 않은 사람
- 해외·가상자산 사건
- 디지털 접근성이 낮은 사람
- 판결 후 실제로 돈을 받은 사람

따라서 “피해자의 가장 큰 문제는 무조건 상태 추적”이라고 결론 내릴 수 없다. 최소한 다음 결과 유형별 2~3명씩 인터뷰한 뒤 우선순위를 정해야 한다.

1. 피고 특정 실패
 2. 대포통장 사건
 3. 피고 적극 대응
 4. 조기 합의·지급
 5. 형사 배상명령
 6. 가압류·압류를 시도했거나 실제 회수한 사건
 7. 무자력 피고
 8. 중도 포기
 9. 플랫폼 환불·차지백
 10. 해외·가상자산
-

11. MVP 제안

포함

- 사용자 입력 기반 사건 카드
- 원본 증거 보관과 비식별 작업본
- 사실·증거 타임라인
- 민사·형사 별도 상태판
- 회수가능성 정보 공백 체크
- 신원 특정 경로 체크리스트
- 사용자 제공 법원 문서 해석
- 소장·신청서 미서명 초안
- 오프라인 행동 체크리스트
- 공식 출처가 연결된 기한 후보
- 사용자 입력 접수증을 통한 상태 확정

제외

- 포털 자동 로그인·동기화
- 법원·은행·통신사 자동 제출
- 승소·형량·회수확률 예측
- 사건명·관할 자동 확정
- 형사 상태를 민사 결과에 자동 반영
- 사건 처리기간 단축 보장
- 실제 압류·추심 실행

검증 지표

- 원문에 없는 사실 생성률: 0
- 날짜·금액 추출 후 사용자 수정률
- 사건 단계 오분류율
- 법정기한과 단순 예상기간 혼동률: 0
- 동일 정보를 다시 입력한 횟수
- 다음 행동 이해도
- 개인정보 과다수집 탐지율
- 초안 문장 중 원천 Fact/Evidence 연결 비율: 100%
- 접수증 없는 제출완료 표시율: 0

- 올바른 다음 행동을 선택하기까지 걸린 시간
 - 절차 오류·잘못된 관할·잘못된 서식 선택률
 - 사용자가 부담한 준비용 대비 실제 회수액
 - 중도 포기율과 포기 사유
 - navigation-only, document-only, hybrid 프로토타입 간 성과 차이
-

12. 최종 평가

이 사례는 AI Agent가 해결할 수 있는 문제와 해결할 수 없는 문제를 동시에 보여준다.

Agent가 해결할 수 있는 것:

- 흩어진 사실과 증거 정리
- 실패 가능한 신원 특정 경로 관리
- 같은 정보를 여러 문서에 재사용
- 법원 문서를 행동계획으로 변환
- 긴 대기 과정의 상태와 누락 관리
- 민사·형사·집행 결과의 의미 구분

Agent가 해결할 수 없는 것:

- 법원·수사기관의 처리속도
- 상대방의 재산 존재
- 형사처벌을 통한 자동 변제
- 포털 접근권한이 없는 데이터 수집
- 사건별 법률판단과 제출 책임

따라서 이 사례를 바탕으로 만들 제품은 “법률절차를 대신 수행하는 자동 소송 Agent”도, 기존 포털을 복제한 상태 대시보드도 아니다. **사용자가 제공한 원본을 중심으로 회수 단서·증거·문서·상태를 함께 관리하고 위험한 혼동을 막는 하이브리드 코파일럿**이 가장 방어 가능한 가설이다. 다만 이 가설도 단일 작성자 사례에서 나온 것이므로, 서로 다른 결과를 가진 12~20명 대상 비교 실험 전에는 핵심 수요로 확정하면 안 된다.

주요 공식 출처

- 민사소송법
- 민사집행법
- 민법
- 소액사건심판법
- 소송촉진 등에 관한 특례법
- 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률
- 개인정보보호법
- 전자소송포털
- 형사사법포털
- 개인정보보호위원회 생성형 AI 개인정보 처리 안내서